

1511960-05.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se cogitando de posse para uso próprio, incompatível com o contexto dos fatos, diante da precária situação financeira do réu.

Incide, in casu, a majorante prevista no artigo 40, III da lei de Drogas: tráfico de drogas desenvolvido nas imediações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511960-05.2022.8.26.0228 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511960-05.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134543/2022 - 05º D.P. ACLIMACAO, 25034459 - 05º D.P.

ACLIMACAO, 2134543 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR BARROS DA SILVA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

VICTOR BARROS DA SILVA OLIVEIRA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, cc artigo 40, III , ambos da Lei nº 11.343/06, porque, em 17 de maio de 2022, por volta de 15h10min, na Praça Santo Agostinho, altura do número 79, Aclimação, nesta Cidade e Comarca da Capital, defronte ao estabelecimento de ensino Colégio Santo Agostinho, estaria trazendo consigo, para entrega a terceiros, 39,7g (trinta e nove gramas e sete decigramas) de TETRAHIDROCANNABINOL, conhecido como "maconha", acondicionados em 11 (onze) invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diz a denúncia que policiais civis, em diligência para apuração de denúncia sobre tráfico de drogas no local, durante campana, avistaram o denunciado chegar ao

local, e, fazendo-se passar por entregador de aplicativo, aguardava compradores. No local, os policiais flagraram VICTOR entregar algo para uma pessoa que se aproximou, mediante o recebimento de dinheiro. À aproximação dos policiais, o indivíduo não identificado empreendeu fuga e o denunciado foi detido. Em revista pessoal, no bolso das vestes do denunciado foram localizadas as drogas mencionadas, além de R\$70,00 (setenta reais), em espécie.

Recebida a denúncia, em 22 de junho de 2022 (fls. 88/90), o réu foi citado (fls. 142) e apresentou resposta à acusação (fls. 147/149), o que não impediu prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 167/168).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas comuns, e, ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu, nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, indicou a reincidência do agente, a impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 197/201).

De seu turno, a DEFESA CONSTITUÍDA pugnou pela improcedência da ação, sustentando insuficiência de provas, ou pela desclassificação do delito para o descrito pelo artigo 28 da Lei de Drogas. De forma subsidiária, para o caso de condenação, formulou pleitos subsidiários (fls. 210/214).

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela integral procedência da denúncia, ajustando-se a conduta do réu VICTOR BARROS DA SILVA OLIVEIRA ao delito descrito pelo artigo 33, caput, cc artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 5/7), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls.1) e Exibição e Apreensão (fls.43/44), e dos Laudos de Constatação (fls.9/11), de Exame Químico-toxicológico (fls.113/115), além da prova oral produzida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu, não obstante a negativa esboçada.

Em interrogatório judicial, o réu afirmou que se aproximaram três policiais e não portava onze "parangas" e sim um pedaço de maconha, comprado para seu próprio uso. Resolveu deixar a motocicleta no local porque se trata de local movimentado. Não conhecia o local, mas viu um cara que ficava vigiando. Anotou antecedentes por furto qualificado e quando menor praticou o mesmo ato infracional. Finalmente, disse responder por crime de tráfico de entorpecentes porque esteve em boca de fumo para comprar drogas.

Não convence a negativa, divorciada do restante do contexto probatório.

A testemunha Jarbas Vidigal, policial civil, narrou que, após o recebimento de denúncia anônima, sobre a presença de indivíduo no local para vender drogas, com indicação de endereço e o horário, em companhia de seu colega, realizaram breve campanha. No local, viram o réu, que agia como se fosse entregador e recebeu algo de uma pessoa, à qual devolveu algo que, nas circunstâncias, parecia ser droga. Realizada a abordagem, a segunda pessoa conseguiu fugir pela escadaria de estação de metrô. Esclareceu que o local fica distante quatro quarteirões de delegacia, tratando-se de uma praça, defronte à qual tem uma escola (Colégio Santo Agostinho). A denúncia que recebeu é que ele entrega de drogas. Na abordagem, o réu disse que vendia drogas para manter o vício, mas que não era o chefe. Finalmente, relatou que com o réu foram encontradas drogas em porções - 11 porções

de maconha -, além de dinheiro.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Alex Júnior, também policial civil. As testemunhas, policiais civis, ouvidas sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de intenção de incriminação falsa de pessoa sabidamente inocente, o que poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, condenatória no caso dos autos.

Limitaram-se os policiais civis a esclarecer em que circunstâncias o réu VICTOR foi surpreendido, na posse de substâncias entorpecentes, imediatamente após ato de comércio de entorpecente, precedido de denúncia anônima que os levou ao exato local onde praticado o delito.

As circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes - 11 porções de "maconha" - embaladas individualmente, além da apreensão de valor, em espécie, permitem afirmar a traficância, admitida, no local dos fatos, pelo réu.

Cumprir anotar que o réu não demonstrou capacidade financeira para a compra de substâncias entorpecentes, o que seria indispensável ao acolhimento do pleito desclassificatório.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se cogitando de posse para uso próprio, incompatível com o contexto dos fatos, diante da precária situação financeira do réu.

Incidir, in casu, a majorante prevista no artigo 40, III da lei de Drogas: tráfico de drogas desenvolvido nas imediações de estabelecimento de ensino, como suficientemente esclarecido pelos policiais civis, fato admitido, aliás, pela defesa técnica, que requereu a juntada de imagens de segurança realizadas pela instituição Colégio Santo Agostinho

Passo à dosagem das penas, atenta ao disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase de dosimetria, os maus antecedentes - condenação, nos autos do processo 0025935-96.2017.8.26.0050- 18 Vara Criminal- fls. 46/48) impõe exasperação da pena base, em 1/6, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase, a reincidência, firmada no processo diverso da considerada na primeira fase, a evitar indevido bis in idem, 0064478-08.2016.8.26.0050, da 25ª Vara Criminal (fls.46/48), importa aumento de 1/6, o que importa pena intermediária de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Na derradeira fase, porque praticada, a traficância, nas imediações de estabelecimento de ensino, de rigor o aumento em 1/6, restando definitivas as penas de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu VICTOR BARROS DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, cc artigo 40, III da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe as penas de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa,, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa

Diante da natureza do delito de tráfico de drogas, equiparado ao crime hediondo e da personalidade desajustada do agente, que possui maus antecedentes e é reincidente, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corporal, salientando a natureza nefasta do comércio ilícito de entorpecentes, que

avilta a saúde pública e abala, sobremaneira, as estruturas familiares e sociais, corrompendo a esperança cultural, social e econômica da juventude brasileira, a impor atuação pronta e rigorosa do Estado, nesta sede representado pelo Poder Judiciário.

Indefiro o recurso em liberdade, porque mantidos os pressupostos processuais positivos e os requisitos indispensáveis à prisão preventiva, reforçados pela sentença condenatória, cumprindo anotar, diante da Recomendação n. 62/2020 que a ordem pública não cede aos interesses pessoais do réu, que, ademais, não demonstrou questão de saúde específica que impeça o cumprimento do isolamento social em estabelecimento prisional, ora em virtude de condenação. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra.

Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs. Certifique-se a incineração das drogas e o perdimento do numerário e objetos apreendido na posse do réu, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, e, promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA